

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5053/2542

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
กบินทร์บุรี

โจทก์

นายทองอินทร์ อ่อนหัวโตน กับพวก

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ป.วิ.พ. มาตรา 88

ป.วิ.อ.มิได้บัญญัติเรื่องการยื่นบัญชีระบупยานในคดีอาญาไว้โดยเฉพาะ จึงต้อง
นำบทบัญญัติแห่ง ป.วิ.พ.มาใช้บังคับตาม ป.วิ.อ.มาตรา 15

โจทก์ยื่นคำร้องขอระบупยานเพิ่มเติมคือพันตำรวจเอก ส.และพันตำรวจตรี ป.
หลังจากสืบพยานโจทก์ไปแล้ว โดยอ้างเหตุว่า เพิ่งทราบจากคำพยานโจทก์ซึ่งเป็นเจ้า
พนักงานตำรวจที่ร่วมสืบสวนและติดตามจับกุมจำเลยมาตั้งแต่ต้นว่า พันตำรวจเอก
ส.และพันตำรวจตรี ป.กับพวกที่โจทก์ขอระบупยานเพิ่มเติมเป็นผู้สกัดจับจำเลยได้
ส่วนพยานโจทก์ที่นำเข้าสู่สืบไปแล้วเป็นเพียงผู้ติดตามเข้าสมทบในการจับกุมจำเลย
ทั้งสามภายหลัง ดังนี้ ย่อมถือได้ว่ามีเหตุอันสมควรอื่นใดที่โจทก์จะระบุ พันตำรวจ
เอก ส.และพันตำรวจตรี ป.เป็นพยานเพิ่มเติมได้แม้จะพ้นระยะเวลาที่กฎหมาย
กำหนดแล้ว ประกอบกับพยานทั้งสองปากนี้ไม่ใช่พยานคู่กับพยานโจทก์ที่ได้เบิก
ความไปแล้ว จำเลยย่อมมีโอกาสที่จะถามค้านและนำสืบหักล้างพยานที่โจทก์ขอระบุ
พยานเพิ่มเติมนี้ได้เต็มที่จำเลยจึงไม่เสียเปรียบ และเมื่อเป็นพยานสำคัญ การที่
จะวินิจฉัยชี้ขาดข้อสำคัญแห่งประเด็นให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรมจึงต้องสืบพยานทั้ง

สองปากนี้ การที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ระบупยานเพิ่มเติมจึงชอบด้วย
ป.วิ.พ.มาตรา 88 วรรคท้าย ประกอบ ป.วิ.อ.มาตรา 15 แล้ว

โจทก์ยื่นคำร้องขอระบупยานเพิ่มเติมคือพันตำรวจเอก ส.และพันตำรวจตรี ป.
หลังจากสืบพยานโจทก์ไปแล้ว โดยอ้างเหตุว่า เพิ่งทราบจากคำพยานโจทก์ซึ่งเป็นเจ้า
พนักงานตำรวจที่ร่วมสืบสวนและติดตามจับกุมจำเลยมาตั้งแต่ต้นว่า พันตำรวจเอก
ส.และพันตำรวจตรี ป.กับพวกที่โจทก์ขอระบупยานเพิ่มเติมเป็นผู้สกัดจับจำเลยได้
ส่วนพยานโจทก์ที่นำเข้าสู่สืบไปแล้วเป็นเพียงผู้ติดตามเข้าสมทบในการจับกุมจำเลย
ทั้งสามภายหลัง ดังนี้ ย่อมถือได้ว่ามีเหตุอันสมควรอื่นใดที่โจทก์จะระบุ พันตำรวจ
เอก ส.และพันตำรวจตรี ป.เป็นพยานเพิ่มเติมได้แม้จะพ้นระยะเวลาที่กฎหมาย
กำหนดแล้ว ประกอบกับพยานทั้งสองปากนี้ไม่ใช่พยานคู่กับพยานโจทก์ที่ได้เบิก
ความไปแล้ว จำเลยย่อมมีโอกาสนี้ที่จะถามค้านและนำสืบหักล้างพยานที่โจทก์ขอระบуп
พยานเพิ่มเติมนี้ได้เต็มที่จำเลยจึงไม่เสียเปรียบ และเมื่อเป็นพยานสำคัญ การที่
จะวินิจฉัยชี้ขาดข้อสำคัญแห่งประเด็นให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรมจึงต้องสืบพยานทั้ง
สองปากนี้ การที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ระบупยานเพิ่มเติมจึงชอบด้วย
ป.วิ.พ.มาตรา 88 วรรคท้าย ประกอบ ป.วิ.อ.มาตรา 15 แล้ว

(สุรพล เขียมจุไร-ธีระจิต ไชยาคำ-บัญชา สหเกียรติมนตรี)

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี - นายสมนึก เมืองคำ

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายตามจิต โสติดิธรรม

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ